

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6371/2531

วัดบางขัน
นายบรรพจน์ อัสววิบูลย์พันธ์ กับพวก

โจทก์

ล.

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 1299

ป.วิ.พ. มาตรา 142

ป.ที่ดิน มาตรา 61, มาตรา 62

โฉนดที่ดินออกทับที่ดินสงฆ์ของวัดโจทก์เป็นการออกโฉนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้จะมีการโอนทางทะเบียน ต่อมาจนถึงจำเลยผู้มีชื่อรายสุดท้ายจำเลยผู้รับโอนก็หาได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินรับโอนไม่ และเมื่อโฉนดที่ดินออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วโจทก์จะขอให้ลงชื่อโจทก์แทนชื่อจำเลยในโฉนดดังกล่าวหาได้ไม่ และแม้โจทก์จะมีได้ขอให้เพิกถอนโฉนดดังกล่าว ศาลฎีกาก็มีอำนาจสั่งเพิกถอนโฉนดดังกล่าวที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเสียได้

โจทก์ฟ้องว่า มีการออกโฉนดที่ดินในที่ดินสงฆ์ของวัดโจทก์รวม ๘ แปลง จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๔ ต่างถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๘ แปลงนี้โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะถือกรรมสิทธิ์ได้ ขอให้พิพากษาเพิกถอนชื่อจำเลยทั้งหมดออกจากการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๕๘๑, ๑๕๗๗, ๑๙๕๓, ๒๓๕๔, ๒๓๕๕, ๒๓๕๖, ๒๔๖๐ และ ๔๘๔๓ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และให้ใส่ชื่อโจทก์เป็น

เจ้าของกรรมสิทธิ์แทน ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาล เป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินดังกล่าว

ก่อนจำเลยที่ ๑ ให้การ โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ ๑ ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาต จำหน่ายคดีเฉพาะตัวจำเลยที่ ๑

จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๔ ให้กรว่า ที่ดินของจำเลยออกโฉนดโดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ออกโฉนดทับที่ธรณีสงฆ์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยได้รับโอน กรรมสิทธิ์มาโดยชอบ ฟ้องเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่า ฟ้องไม่เคลือบคลุมโจทก์มีอำนาจฟ้อง ที่ดิน พิกาททั้งหมดเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดบางขันโจทก์ พิกากษาให้เพิกถอนชื่อจำเลยทั้ง สิบสามคนออกจากการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่

๑๕๓๗, ๑๙๕๓, ๒๓๕๔, ๒๓๕๕, ๒๓๕๖, ๒๔๖๐ และ ๔๘๘๓ จำบลคลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามลำดับ ให้ใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งเจ็ด โฉนด ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยทั้งสิบ สามคนเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าว

จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๔ อุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ นายเทียบ แก้วสว่าง จำเลยที่ ๑๑ ได้ มรณะ นายประสิทธิ์ แก้วสว่าง ทายาทของผู้มรณะร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องแต่ฟังข้อเท็จจริงว่า ที่ พิกาทมิใช่ที่ธรณีสงฆ์ของวัดโจทก์ พิกากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ที่พิพาทเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดโจทก์และวินิจฉันข้อกฎหมายว่า เมื่อโฉนดที่ดินทั้งเจ็ดฉบับดังกล่าวออกทับที่ธรณีสงฆ์ของวัดบางชั้นโจทก์จึงเป็นการออกโฉนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้จะมีการโอนทางทะเบียนต่อมาจนถึงจำเลยที่ ๒ ถึงจำเลยที่ ๑๔ เป็นผู้มีชื่อในโฉนดดังกล่าวเป็นรายสุดท้ายก็ตาม จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๔ ผู้รับโอนก็หาได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินรับโอนไม่ และเมื่อโฉนดที่ดินทั้งเจ็ดฉบับดังกล่าวออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วโจทก์จะขอให้ลงชื่อโจทก์แทนชื่อจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๔ ในโฉนดดังกล่าวหาได้ไม่ และแม้โจทก์จะมีได้ขอให้เพิกถอนโฉนดทั้งเจ็ดฉบับดังกล่าวศาลฎีกาก็มีอำนาจสั่งเพิกถอนโฉนดดังกล่าวที่ออกโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมายเสียได้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๔ ขณะคดีนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษากลับว่า ที่พิพาทเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดบางชั้นโจทก์ให้เพิกถอนโฉนดเลขที่ ๑๕๓๗, ๑๙๕๓, ๒๓๕๔, ๒๓๕๕, ๒๓๕๖, ๒๔๖๐ และ ๔๘๔๓ ตำบลคลองหนึ่ง (คลอง๑ตก) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ห้ามจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๔ เข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ธรณีสงฆ์ของวัดบางชั้นโจทก์

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลจังหวัดชัยบุรี - นายประคอง มากมิ่ง

ศาลอุทธรณ์ - นายอำนาจ เป่งวิทยา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ